

בו א ב מיי פ"ד מהל' נזיק ממון הלכה ג ועי' בהשגות ובמ"מ סמג עשין סח טו"ש ח"מ ס' שזר סעף ג:
בב ג מיי"ט שם סמג ס' טור ש"ע ח"מ ס' שזר סעף ג:
בב ד ה מיי"ט שם הל' יא טו"ש"ע שם ס"ט:
ל ר ד מיי פ"ג מהלכות אבידה הלכה י סמג עשין עד טו"ש"ע ח"מ ס' רקס סעף טו:

מוסף רש"י

כולן נכנסו תחת הבעלים. מתחייבין במקן כבעלים (דעיל דה). שומר אבידה. שטמא אבידה והניסיה אל תוך ביתו דכתיב ואספתו אל תוך ביתך (ב"מ פב). רבה אמר בשומר חנם דמי. ואינו חייב אלא בפשיעה (ב"מ כט). רבי יוסף אמר בשומר שבר דמי. שבר מלוא (שם ושבועות טז).

פשיטא כיון דאפקוח קיימא לה ברשותיהו דב"מ. צהולא לה גחלה איירי מתני' כדמוקי לה צירושלמי וא"מ ומגליה דקיימא ברשותיהו אפי' להתחייב על מה שהיא מזקת דאהכי קאי דקתני ואלתמה והזקק דליכא למימר דכי היכי דמסרה לשומר חנם והשאל נכנסו תחת בעלים ה"ה גולן דלמלא שומר הוא דמחייב אבל גולן לא דמצינו דברים שהשומר חייב והגולן פטור שהרי נכחשה צהמה הנכחשה דהדרא וצפירות שהקציו מקצת מוכח צהגול קמא (לקמן ד' טז): דגולן אומר לו הרי שלך לפניך משום דלא חשיב שינוי ולא קניניה ופטור אפילו בפשיעה דלא קבל עליו שמייה אבל שומר כיון שמתחייב נכחשה דלא דר' ובהקציו כולם אם נעשו בפשיעה כמו כן מחייב נכחשה דהדרא ובהקציו מקצתם כיון דקבל עליו שמייה דלמה לא יתחייב צוה כמו צוה שאין השומר קונה צמינו ואפילו שאל דקיי"ל דאף לשאל שמיך כדבד כהנא ורז אסי (לעיל ד' יא). ואין לומר דמתחייב לפי שאין יכולין לקיים צוה מלכות השדה דמשתלם מגופו דבשן ורגל איירי מתני' ויש כאן השגה מעליא כשמחייבים אותה לבעלים וי"ל דקצרה הוא דגולן נכנס תחת הבעלים דכיון שהוליא מרשות בעלים שחיו חייבין בשמירתה ואין הבעלים יכולים לשומרה לפי שנגזלה מהם יש על הגולן לשומרה דלענין זקוק אקרו בעלים כל מי שצדו לשומרה ולא דמי לתפסו ניזק לר"ע (לעיל ד' לו): דאפי' שומר חנם אינו על חלק חצירו דשומא אין מתכוין להחזיק רק בשל ואינו צוה להוציא בעלים יותר משומא והכי משמע לישנא דקמה ברשותיהו לכל מילי (א) מה שהוא צרשמו לכל מילי יש לו להועיל כאן:

המעמיד בהמת חבירו על קמת חבירו חייב. ואע"פ שאין הצהמה שלו חייב מטעם שן ורגל דאע"ג דכתיב צהירה כדדיה חשיבא הואיל והוא עשה כמו מדליק פשתנו של חצירו צנו של חצירו אבל אין לפרש דמחייב מטעם אש דברי הויקא והיו כאלו נותן לשם אש ואע"ג דפטרינן נותן סס המות לפני צהמת חצרו שאני הסס או משום דלא עזיבא דלכלה או משום דה"ל שלא תאכל דלאמר לעיל (דף מו): דא"כ מטעם זה ה"ל להתחייב (א) אפילו צה"ר ולא משתמע צהם דוכתא דלחייב צרשות הריגים שן אפילו מקרב צהמתו אלא הפירות ומעמידה עליהו: **הבישא** אמרת א"י. ותחילה היה סובר דמעמיד צהמה היינו שמחזיק צדו האספר ומוליכה ממנו על הקמה ומעמידה שם ולהכי הוה פשיטא טפי: **ול"היטמים** נמי שהבישוא. לגחלה מיייר כדמוקי לה צירושלמי ולא חשיב לה מילתא דפשיטא כמו שהיה חושב המקשה ולא חיש לפרש למה אין פשיטא לפי שאל להצין: **בההיא** הנאה דלא קבצי **למיתב** דעניא. משום דעוסק צמורה ודוקא שעה דמתעסק צה כגון שומא לנורכה או משום עסק שצריך לרש לא צריכא אבל צביל שאצידה צביתו לא יפטר מלמיתב ריפתא לעניא כיון שיכול לקיים צהיהם דממוכה צבוכה (דף כה. טז) דלא נפקא לן מקרא דעוסק צמורה פטור מן המלוא (א) אלא דוקא היכא שאינו יכול לקיים צהיהם וסבירא הוא דלטו אדם שיש לו תפילין צראשו וצ"ת צבגדו ומזוזה צפתחו יפטר מן המלוא ועוד דצפרק אין צין המודר (דמ"ס ג): אמר דפרוטות דרז יוסף לא שכיח ואי פטרט ליה כל זמן שהאצידה צביתו שכיח והוא פסק ר"ח וה"ג דהלכה כרז יוסף משום דלמיינן צאין צין המודר (סז) דכ"ע אית להו פרוטה דרז יוסף אפילו מאן דשרי למודר להחזיר אצידה לא שרי אלא משום דפרוטות דרז יוסף לא שכיח ואור"י דאניה ראהי כלל דגס רבה מודה לרז יוסף דעוסק צמורה פטור מן המלוא אלא דס"ל דלא נעשה שומר שבר צכך ומ"מ הוא נהנה לכך אסור למודר אבל לא הוה שומר שבר ואין לדקדק נמי צשמעתין דהלכה כרז יוסף דמשני רז יוסף לעולם צגינתו המשתמרת וקמ"ל דלא צענין דעת צעלים כדרי אלעזר והכי מוקי לה סוגיא דאלו מציאות (ב"מ ד' כט. וסז) כי נראה דרבה קבלה מרז יוסף דקרא כד"א אמי ורבה נמי שהיה מדקדק מתחילה דכשומר חנם דמי לא משמע ליה קרא אלא אסמכתא צעלמא דהא טעמא משום דמאי הנאה קא מצי ליה דלעיל ולא פליגי רבה ורז יוסף אלא צבצבא צעלמא וה"פ דהיה דאלו מציאות (סז ד' גה). אי דמנטרל לרבה דלית ליה מפשיעה לרז יוסף דלית ליה מנגיבה ואצידה פשיטא דלהא לא צריך קרא (א) ונראה לר"י דהלכה כרבה בכל מקום לגבי רז יוסף צר משרה ענין ומלוא דליתא צמי שמת (ב"מ ד' קמג): ואין לפרש דהיינו דוקא צבצא צמרא כמו שיש מפרשים מדאמר צמי שחחו (גיטין ד' עד: וסז) ומצבצבא והא קי"ל כרבה ובהא אין הלכה כרשב"ג ואין לומר דשמא צהיהם מילתא קיימא לן דהלכה כרבה דהוה ליה למימר והא קי"ל צהא הלכתא כרבה דלאמר ובהא אין הלכה כרשב"ג ועוד דצפרק המפקיד (ב"מ מג.) גצי מפקיד מעות אלא שולחני מותרים צשתמ צהן (א) (צרוירם לא צשתמ צהן) לפיכך אם אצדו חייב צאחריותם קאמר רז נחמן דקי"ל כוותיה דגיינא נאנסו לא דמשום שחמירו לו חכמים להשתמש צהן אינו נעשה רק שומר שבר א"כ צאלו מציאות (סז דף כט.) גצי מה יהא צדמים רבי טרפון אומר צשתמ צהן לפיכך אם אצדו חייב צאחריותם לא הוה אלא ש"ס כמו שאמר שם לרבה ואין לומר דהתם מודה רז נחמן דחייב צאונסין משום הימר צשתמי משום צבלאו הכי היה שומר שבר שהיה שומר אצידה דאין זה סביר דמשום שני (א) סבירות דפטור מלמיתב ריפתא לעניא ועוד דמותר להשתמש לא יעשה צביל כך שואל אלא ש"ס צעלמא ועוד יש להציא ראהי דהלכתא כרבה מדמוקי סתמא דמנרא"י מתניתין דהאונסין (ב"מ דף פ:) הלכיו על המשכון שומר שבר מחזורתא דלא כרבי אלעזר דאמר צמלוה חצירו על המשכון ואצד יצבע ויטול מעותיו ולרז יוסף הו"מ לאוקמה אפילו כרבי אלעזר דלמסקנא מוקי כוליהו אליביה ופלוגיתיהו צמלוה צריך למשכון אי מלוא קעביד אי לא פי' שצריך למשכון להשתמש צו ופוחת לו והוכך מהלואתו כך פירש התם צקונטרס וא"כ הו"מ לאוקמה מתניתין צאין צריך למשכון דכ"ע מלוא

כיון דאפקוח. איכא משיכה ושינוי רשות והיו קנויה לכל מילי: דקמו לה צהפה. שלא משכוח אלא עמדו צפניה לכל צד שלא תלך אנה ואנה אלא לקמה לאכול: **מעמיד**. משמע שאוחזה צדו ומוליכה לקמה: **הבישא**. צמקל אמרת לן צהיהם דהמעמיד ומשום הכי מייחייב: **ולטמים** נמי דהבישוא.

צמקל ואשמועינן מתני' דהבישוא צמקל זו היה משיכה: **אלא חספיו** דשומר. והכי משמע מסרה שומר לרועה נכנס הרועה חספיו ואולי צעלים ומשתעו דינא צהדי שני והראשון מסתלק: **שומר שמשר** לשומר חייב. אפילו צאונסין דלמר ליה מפקיד את מהימנא לי צבצובה שאלתה אינו לא מהימן לי צבצובה שאלתה צפ' המפקיד (ב"מ לו:): **לצרויליה**. לתלמידו: **שומר אצידה**. הכנים אצידת חצירו לציתו דכתיב ואספתו אל תוך ביתך וגו' (דברים כג): **דלא צעי למיטב רפתא לעניא**. דהעוסק צמורה פטור מן המלוא מוצלכתן צדק"ה נפקא לן צמ"ס צבוכה (ד' כה):

המורה

למימסר לברזיליה איכא דאמרי מדקתני מסרה לרועה ולא קתני מסרה לאחר ש"מ מאי מסרה לרועה מסר רועה לברזיליה דאורחיה דרועה למימסר לברזיליה אבל לאחר לא לימא מסייע ליה לרבא דאמר רבא ישומר שמשר לשומר חייב אמרי לא דלמא אורחא דמילתא קתני והוא הדין לאחר: איתמר שומר אבידה רבה אמר בשומר חנם דמי רב יוסף אמר כש"ש דמי רבה אמר בשומר חנם דמי מאי הנאה קא מצי ליה רב יוסף אמר כש"ש דמי ובההיא הנאה דלא בעיא למיתבי ליה ריפתא לעניא הוה כש"ש איכא דמפרשי הכי רב יוסף אמר כש"ש דמי כיון דרחמנא שעבדיה בעל כורחיה הלכך כש"ש דמי (סימן החזירה לעולם השב חייא אמרת נשבר שבר) איתיביה רב יוסף לרבה החזירה

לחזיק רק בשל ואינו צוה להוציא בעלים יותר משומא והכי משמע לישנא דקמה ברשותיהו לכל מילי (א) מה שהוא צרשמו לכל מילי יש לו להועיל כאן:

(א) לעיל מד: ט לעיל יא: ג ב"מ כט. פכ. שביעות מד. דברים לג: ד (דברים ו) (ד"ה שולחן) ו (ד"ה הל') ו (ע"י צ"מ מג.) (ח) מהר"ש שם מה' שפלא הגיה דמלת סבירות צ"ל שביעות, (ט) [צ"מ פכ.]

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה פשיטא וכו' דמה שהיא צרשמו:

הגהות הג"א

[א] תוס' ד"ה המעמיד כי אפילו צה"ר כי צ"ל אצל הרשב"א פסק דחייב: [ב] ד"ה צהיהם כי אלא דוקא כי. צ"ל והג"א (פ"ב) דכתיב ופ"ש (ד"ו) ופ"ש דכתיב דעשוק שפלו יכול לקיים צהיהם פטור ע"ש: [ג] ד"ה ונראה לר"י דהלכה כי. צ"ל ור"י ורמ"ס מולקין ע"י:

רבינו חננאל

פשיטא כיון דפקוח קיימא לה ברשותיהו. אמר רב מותנה אמר רב המעמיד בהמת חבירו על קמת חבירו חייב. מסרה לרועה נכנס הרועה תחתיו וכו'. ואוקימנא מסר בעל הבית בהמתו לרועה ומסרה הרועה לברזיליה. פיר' ברזיליה רועה תחת ידו הרועה הגדול מקבל מבני אדם ויש לו אחרים תחת ידו ששומר להן ויוצאין ומרעין אותם ביער. וברזילא לרועה כמו ריש דובנא למלמדו ותינוקות. ומילתא ברידה היא דכל מאן דמסר לרועה אדעתא דמסר הוא לברזיליה. ולפיכך אין יכול לטעון אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר, ומאחר שמשר לברזילא נפטר הרועה ודין בעל הבמה עם ברזילא. המוצא אבדה ואינו מכיר בעליה ושומרה עד שיבואו בעליה. רבה אומ' בשומר חנם דאמי דהא לית ליה הנאה מדי. רב יוסף אמ' בשומר שבר בההיא הנאה דלא בעי מיהב ריפתא לעני. דקימא לן מתעסק במצוה פטור מן המצוה. איכא דאמי מאי טעמא שצבדו שעבדיה רחמנא בעל כורחיה הילכך הוה עלה שומר שבר. ואותוהי ליה רב יוסף